

מסורת הש"ס

א) יבמות סט., ב) גי' שם וס"ג, ג) נבכת"י: ולאפוקין, ד) כתובות יד. עדיות פרק בתרא מ"ג, ה) נבכת"י טקף בפיסקא: ר' אליעזר אומר, ו) יבמות לו., ז) ז"ל אלעזר, ח) ז"ל אלעזר, ט) יבמות סט., י) כתובות יג. נח. לשל עד., יא) נבכת"י וכן היה רבי אליעזר אומר. בדפוס"ר כלפינו אלעזר. אמנם הרש"ל מגיה דל"ל אליעזר. ועיין במסדה"ש לעיל עד ע"א במשהי, ו) מוספח דקדושין פ"ה ה"ב, ח) נבכת"י: כיון ששתקע שם גיטו ממנו. וי"ע"י לחא. בדפוס"ר שם ע"ז וגיות. אמנם בתוס"ר מתיקס הגרסא דכת"י בדוקא, ו) ״אלף" ט"ס. (ח"ש. אמנם עיין בשלח"ל), ו) נ"י רש"ל ודנשיי דנה סע"י, ב) סקף ויהא סה, טו. ועי' תמורה ה, ע"ב, ו) בדפוס"ר: השפ"ס, ו) נדפוס"ר סנה, והרש"ל מגיה וסבור, ו) נדפוס"ר: הוא והיא, גרים ישנים הם והמחזיקין את וכו', ד) וינקרא סה, ו) בדפוס"ר: נבכת"י מט"י, ו) ז"ל אלעזר, ו) נדפוס"ר: והאחר, ו) נבדלה ט"ס ואז"ל כר"ג (כנמשך דכר"ו), ז) א) [אף ממזר וכו'],

מוסף רש"י

מצרי שני. פסול חרעו כשר. לתיק' כיון דהוא פסול פוסלה כצ"ה, לרי' הוא ולא פסול. מצרי ואדומי שני, ציאתו בעבירה דמצי (דברים כג) שלישי ולא שני (יבמות סט.). גר עמוני. הוא ונתן וכן בנו עד סוף העולם פסולין, אבל בתו כשרה. דקימא לן עמוני ולא עמונית, לרי' יוסי דתלי טעמא ככל שזרעו פסול, הואיל ויש בזרעו פסול פוסל, ולרי' שמעון דתלי טעמא בתתו לא פסול (שם). אלמנת עיסה. עיסה לשון ספק. אלמנת עיסה שהיא בזה מהם ספק חלל טעמע דהא כה ספק חלל, גיזון שזרק בעל אמו לראשון לה גט, ספק קרוב לו ספק קרוב לה ומת ונמנאת וז' ספק גרושה ספק אלמנה, ונשאה כהן והוליד ממנה בן, זהו ספק חלל, והעד ר' יהושע על אלמנתו של זה שהיא כשרה (כתובות יד.). ארוסה שעבירה רב אמר הולד ממזר. ודאי, דבתר רובא דעלמא שדיין ליה ומאניש אחרינא הוי (יבמות סט.).

כל שאם נשא צנו. לכהן קאמר ולקמן מפרש: **מצרי שני אינא בינייהו**. לתנא קמא כל מצרי סתם האסור בקהל קאמר ואפילו שני ומיהו שלישי לאו מצרי קרי ליה דישראל מעליא הוא: **מכהן גדול באלמנה**. שמזנינו שמחללה בציאתו כדילפינן לה לקמנ^א (דף עו.) מללא יחלל^ט שני חילולין במשמע מדלא כתיב לא יחל אחד לה ואחד לזרעו ופוסל את ^אאשה בציאתו: **אף כל כו'**. ומצרי שני ציאתו בעבירה הוי: **גר עמוני ומואבי אינא בינייהו**. לרבי יוסי פוסל דהא יש מזרעו שהוא פסול שהזכרים אסורים איסור עולם ולרצן שמעון הואיל ונתו כשרה דעמוני ולא עמונית אלמנתו נמי כשרה: **מה כהן גדול באלמנה שזרעו ממנה פסול חלל: אלמנה עיסה**. בכתובות (דף יד.) מפרש אלמנת ספק חלל שהיתה מעורבת בספקות בעלה היה ספק והיא בזה מכחו דהויא לה ספק ספיקא: **למעוטי אלמנת עיסה**. דהואיל דאי אתה נושא בתו שמא חלל היה ותמן הכהונה לעולם אי אתה נושא אלמנתו: **ספק ספיקא**. ^אבעלה היה ספק והיא בזה מכחו להיפסל: **הלל שוגב**. משהו אתה בצרייתא עשרה יוחסין כו' וכל האסורין שבהם מותרין לנא זה בזה: **ארוסה שעיברה**. ואין ידוע אם מאירוס אם מאיש אחר: הולד שמוקן שמא מאירוס וכשר שמא מאחר ופסול: **ורב אמר הולד ממזר**. ודאי דלמתיקין מרובא דעלמא הוא והכל פסולין אכלא אלמא לרב ספק כודאי משוי ליה כתנא קמא דלמר ספיקן דודאן מותר: **דאי יוסימר בזה**. גבי שתוקי דמתניתין הכא מן הפנויה: **בההוא קאמר רב**. הלכה כרבי אליעזר דאסור בממזרת משום דרובא הוי כשרים אכלא והא דאסור צבת ישראל משום דשתוקי הוא: **מדין כהונה**. אם היה הארוס כהן: **מי ידעינן אבוס מנו**. דליפוק נכסי משאר יורשי של הארוס וימצי להאי: **דספיו**. נכסי הארוס משמת ואמר אזי היה ואשמעינן שמואל דנפקינן להו מיניה: הכי גרסינן **סניא וכן רבי אלעזר אומר כו'**: **עשאוהו כגר לאחר עשרה דורות**. לפי שנתיישנו בישראל וגראין כישראל ואסור בפסולות לקהל שמא יאמרו ישראל נשא פסולה: **הסס**. גבי גר וממזרת: גר ישן. והרואה אינו מכירו לפניס ^אדקצור שהוא ישראל בזה מישראלית: **והממזרת חדשה**. כלומר ידועה וניכרת לממזרת: **אמרי ישראל נסיב ממזרת**. הרואה אומר ישראל נשא ממזרת: **אידי ואידי כהדדי הוא**. וואי גרים ישנים הם המחזיקין את זה כשכרות מחזיקין גם את וז' כשכרות: ^ר

עשרה יוחסין פרק רביעי קידושין

עה.

ושניהם לא למדוה אלא מב"ג באלמנה. וא"ת מאי קאמר דלמדוה מב"ג והא עיקר דרשה נפקא לן צפ' אלמנה לכה"ג (יבמות דף סה.) מצי תהיה לאיש זרי' דכיון שנבעלה לפסול לה פסלה וי"ל דה"ק דלא תיקשי להו מכה"ג באלמנה דמזנינו למילף מיניה למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה כדמפרש גמרא בסמוך וכן לריין לומר כריש מסכת נדה (דף ג.) גבי שניהם לא למדוה אלא מקוטה:

ובדל"ן מותרין לבא זה בזה. וא"ת מאי וכולן ופי' בקונטרס כל האסורין מותרין לנא זה בזה קשה לר"י דמידי כל האסורין קמיי וגראה לר"י לפרש דכל אחד ואחד מותר צמינו והיינו ללא כרבי אלעזר דמתניתין דלדידיה ספיקן צנפיקן אסור עוד יש לומר ומותרין לנא זה בזה כקדר דמתני' וגראה דהלכה כרבי אלעזר דהא רב פסיק כוותיה והלכה כרב באיסורי לגבי שמואל^א ועוד דרצא נמי סבר דהלכה כרבי אלעזר צפרק החולץ (יבמות דף לו.) גבי ספק בן ט' לראשון ובן ו' לאחריו והלכה כרצא: **בותי לא ישא בותית**. וא"ת היאך מוסקפ מ"ט והא רבי ^אאליעזר גופיה קאמר צמתניתין (לעיל דף עד.) דספיקן צספיקן אסור וכומי הוא מן הספיקות כדתנן צמתניתין וגראה להר"מ דהכי פירושו שהרי אם שניהם ממזרים היתר גמור הוא ואפילו אם אחד ממזר ^אוהאחד אינו ממזר מכל מקום גר הוא ומותר צממזרת^א ולא דמי לשאר ספיקות דמתניתין דשתוקי ואסופי:

ורבי

כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו ^במאי איכא בין תנא קמא ובין ר' יוסי א"ר יוחנן מצרי שני איכא בינייהו ושניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה דתנא קמא סבר כי כהן גדול באלמנה מה כהן גדול באלמנה שביאתו בעבירה ופוסל בה אף כל שביאתו בעבירה פוסל ורבי יוסי סבר כי כ"ג באלמנה מה כ"ג באלמנה שזרעו פסול ופוסל אף כל שזרעו פסול פוסל לאפוקי מצרי שני שאין זרעו פסול דאמר קרא יבנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל ה' רשב"ג אומר כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו וכל שאי אתה נושא את בתו אי אתה נושא אלמנתו מאי איכא בין ר' יוסי לרשב"ג אמר עולא גר עמוני ומואבי איכא בינייהו ושניהם לא למדוה אלא מכהן גדול באלמנה דר' יוסי סבר כי כ"ג באלמנה מה כהן גדול באלמנה שזרעו פסול ופוסל אף כל שזרעו פסול פוסל ורשב"ג ככהן גדול באלמנה מה כ"ג באלמנה שכל זרעו פסול אף כל שכל זרעו פסול אפילו נקבות לאפוקי גר עמוני ומואבי דנקבות הוו כשרות לבא בקהל ^אדאמר מר עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית אמר רב חסדא הכל מודים באלמנת עיסה שפסולה לכהונה מאן מיקל בהני תנאי רבן שמעון בן גמליאל וקאמר כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו מאי למעוטי אלמנת עיסה שפסולה לכהונה ^אלאפוקי מדהני תנאי ^אדתנן העיד רבי יהושע ור' יהודה בן בתירא על אלמנת עיסה שכשירה *לכהונה מאי טעמא הוי ספק ספיקא וספק ספיקא לקולא: ^אודאן בודאן מותר: *אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי *אליעזר כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הלל שונה עשרה יוחסים עלו מבבל וכולם מותרים לבא זה בזה ואת אמרת הלכה כרבי *אליעזר ורמי דרב אדרב ורמי דשמואל אדשמואל דאיתמר ^אארוסה שעיברה רב אמר הולד ממזר ושמואל אמר הולד שתוקי רב אמר הולד ממזר ומותר בממזרת ושמואל אמר הולד ממזר ואסור בממזרת איפוך רב אמר הולד שתוקי ושמואל אמר הולד ממזר תרתי למה לי צריכא דאי איתמר בהא כהא קאמר רב משום דרוב כשרים אצלה אבל התם דרוב פסולים אצלה אימא מודי לשמואל ואי איתמר בהך כהא קאמר רב משום דאיכא למיתלה בארום אבל בהא אימא מודי לשמואל צריכא ואי בעית אימא לעולם לא תיפוך ומאי ממזר דקאמר רב לאו מותר בממזרת אלא דאסור בבת ישראל ושמואל אמר הולד שתוקי דאסור בבת ישראל אי הכי היינו דרב אלא מאי שתוקי שמשחקין אותו מדין כהונה פשיטא השתא מדין ישראל משחקינן ליה מדין כהונה מיבעי אלא מאי שתוקי שמשחקין אותו מנכסי אביו פשיטא מי ידעינן אבוח מנו לא צריכא דתפס ואי בעית אימא מאי שתוקי בדוקי שבודקים את אמו ואומרת לכשר נבעלתי נאמנת כמאן כו"ג האמר שמואל חדא זימנא ^אדתנן היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא ר"ג ורבי אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע אומר אינה נאמנת ואמר רב יהודה אמר שמואל הלה כרבן גמליאל

צריכא דאי מהתם הוה אמינא התם רוב כשירים אצלה אבל הכא דרוב פסולים אצלה אימא לא צריכא תניא וכן ^ארבי אליעזר ^אאומר כותי לא ישא כותית מאי טעמא אמר רב יוסף עשאוהו כגר לאחר עשרה דורות דתניא גר עד עשרה דורות מותר בממזרת מכאן ואילך אסור בממזרת יויש אומרים ^אעד שישתקע שם עבודת כוכבים ממנו א"ל אביי מי דמי התם גר ישן וממזרת חדשה אמרי בר ישראל הוא דקא נסיב ממזרת הכא אידי ואידי כי הדדי נינהו ^אאלא כי אתא רב דימי אמר רבי אלעזר סבר לה כרבי ישמעאל ורבי

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי פ"יט מהל' אסורי ביאה הל' כג סמג לאוין קכב טוש"ע אה"ע ס"ב סע"ה ה ונעזר ס"ז:

בז ב מיי שם פ"טו הלכה ז סמג לאוין קכא טוש"ע אה"ע ס"ד ד סע"ק ס:

ג [מיי שם הל' יא טוש"ע אה"ע ס"ד ו סע"י ח]:
בז ד מיי שם הל"ט טוש"ע אה"ע ס"ד ד סע"י כב:

תורה אור השלם

1. בנים אשר יולדו לקדם דור שלישי יבא לקדם בקהל יי: דברים כ ט

הנהגות הב"ח

א) רש"י ד"ה אלמנת וכו' ספק ספיקא. י"ב ע"ש בכתובות עד פי' אחר על ספק ספיקא:

מוסף תוספות

א. דקיי"ל כר' יוסי דאמר ספק ספיקא. שג"ל משום דקים ליה לתלמודא דרי' אלעזר שרי גר בממזרת וכ"ש בספק ממזרת. מוס' הלא"ש ועי' מוס' רי"ד עוד פירוש.

תוס' ר"י הזקן

הלל מודים. הני תנאי דלעיל. אלמנת עיסה. פרי"ש מי שהיא אלמנה מאיש שהיה כעיסה ספק מדומעת כך בעלה הוא ספק חלל. והר"ם פירש בקידושא פיר"ש מאיסורי ביאה [נכ"ג] שנתערב במשפחה ספק חלל או ספק נתין משפחה זו (כמשפחה [כעיסה] שנתערבה חלקיה כשנילוש חקמה, ופירש ספק ספקא שמא זו אלמנת אותו ספק שמא אינה אלמנתו, ואת"ל שהיא אלמנתו שמא לא היה חלל או ממזר. ופסק דמותרת ^אכרשב"ג כמ"ש פ"ק דכתובות. והכא גריסין רשב"ג ובעריות [פ"ח מ"ג] בסיפא דהאי משנה גריסין ר"ג והלכתא כותיה. ור"ש פירש ספק ספקא [בעלה] היה ספק והיא באה מכחו לפיכך נקרא ספק ספקא. הלל שונה. בברייתא דעשרה יוחסין ותני דכל האסורין לבא בקהל מותרים לבא זה בזה, ו) ממזר ודאי בספק. [כ]ראמורין ביבמות [פרק החולץ לו, א]. [אירוסה שעבירה. [סס], ב], ושם ביארוהו יפה.